



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
GERÊNCIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS RODOVIÁRIOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS PROPOSTOS PARA SEREM INCLUÍDOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

NOTA TÉCNICA SEI Nº 1320/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT

Interessado: Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários - GEGIR/SUOD/ANTT - Concessionárias de Rodovias Federais.

Referência: Processo nº 50500.007599/2025-14

Assunto: Orientação sobre flexibilização acerca da Frente de Serviços Operacionais - Entendimento Geral - GEGIR

I. INTRODUÇÃO

1. A presente Nota Técnica trata da análise e manifestação acerca da flexibilização da Frente dos Serviços Operacionais dos Contratos de Concessão, do Programa de Concessões de Rodovias Federais - PROCOFE, considerando as atribuições regimentais conferidas a esta Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários - GEGIR no art. 25 da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#) (atualizada pela [Resolução ANTT nº 6.019/2023](#)), a saber:

*Art. 25. À Superintendência de Infraestrutura Rodoviária possui a seguinte estrutura:
[...]*

II - Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários, à qual compete: (Redação dada pela [Resolução 6019/2023/DG/ANTT/MT](#))

a) realizar a gestão, acompanhamento, controle, análise e encaminhamento de propostas de inclusão, exclusão, antecipação, postergação, reprogramação e alteração de investimentos e dos parâmetros técnicos e de desempenho de serviços operacionais dos contratos de concessão rodoviária; (Redação dada pela [Resolução 6019/2023/DG/ANTT/MT](#))

b) acompanhar, controlar e ajustar as verbas previstas nos contratos de concessão rodoviária; (Redação dada pela [Resolução 6019/2023/DG/ANTT/MT](#))

c) avaliar e propor a recomposição do equilíbrio econômico dos contratos de concessão rodoviária, relativos a alteração de investimentos e custos operacionais; e (Acrescentada pela [Resolução 6019/2023/DG/ANTT/MT](#))

d) instruir, analisar, propor e acompanhar os processos de revisões ordinárias, extraordinárias e quinquenais nos contratos de concessão rodoviária, relativos aos investimentos e custos operacionais. (Acrescentada pela [Resolução 6019/2023/DG/ANTT/MT](#)) (Grifo nosso)

II. OBJETIVO

2. A presente Nota Técnica tem como principais objetivos:

- Analisar e uniformizar entendimento técnico;
- Trazer maior segurança nas análises técnicas e atos administrativos relativos ao tema em questão;
- Mapear e mitigar riscos de demandas em processos de controle, arbitrais e judiciais;

- Mapear e mitigar riscos de demandas de pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro;
- Identificar dispositivos regulamentares, contratuais e legais;
- Identificar formas de operacionalização, fluxos de processos e procedimentos;
- Fornecer subsídios técnicos para orientação interna e externa;
- Fornecer subsídios técnicos para elaboração e/ou atualização de regulamento da Agência;
- Propor melhorias nos procedimentos e processos internos desta Gerência.

3. A análise e as conclusões alcançadas nesta Nota Técnica têm caráter orientativo e não vinculante às tomadas de decisões futuras por parte desta Gerência.

III. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVAS

4. A seguir, são apresentadas as referências contratuais e normativas a serem consideradas na análise:

- [Contratos de Concessão de Rodovias Federais](#) e respectivos Programas de Exploração das Rodovias - PERs;
- [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#): Aprova a primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa às diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, sob competência da ANTT;
- [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT;
- [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#): Aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT;
- Demais regulamentos pertinentes desta Agência.

IV. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

5. O caráter dinâmico e evolutivo da operação rodoviária, em um sistema de concessão, exige que as concessionárias estejam em constante processo de adaptação. O mercado de infraestrutura rodoviária é fluido e necessita da atualização constante de equipamentos e processos para garantir o cumprimento dos parâmetros de desempenho estabelecidos, ao mesmo tempo em que se busca maior eficiência. A flexibilidade operacional permite que ajustes sejam feitos dentro das condições exigidas, sem, no entanto, interferir no desenho econômico financeiro do Contrato.

6. Além disso, é de conhecimento que matéria similar já foi analisada de forma favorável por esta Agência em situações semelhantes, como exemplificado pela Nota Técnica nº 3025/2024/COGIN/GEGR/SUROD/DIR/ANTT (SEI nº 22887781), que destacou a importância da otimização dos recursos operacionais, da melhoria no atendimento aos usuários e da redução de custos, sem comprometer a eficiência no transporte de animais, quando necessário.

7. Adicionalmente, no Parecer nº 7/2024/COFOR/GEFOP/SUROD/DIR (SEI nº 27223627), datado de 16/11/2024, a Gerência de Fiscalização de Infraestrutura e Operação Rodoviária (GEFOP) avaliou a substituição do caminhão boiadeiro por um guincho leve com reboque (carretinha) sob a ótica operacional e de segurança viária. A análise concluiu que essa medida é viável e traz benefícios ao

sistema rodoviário, como se observa no parecer.

Da análise realizada por este parecer, conclui-se que a substituição do caminhão boiadeiro por guincho leve e reboque (carretinha), do ponto de vista operacional e da segurança viária, seria benéfica ao sistema rodoviário, contribuindo para a melhoria da eficiência dos recursos operacionais disponibilizados aos usuários da rodovia. Ademais, não foram identificados prejuízos aos usuários quanto aos parâmetros de tempo de atendimento às ocorrências com animais na faixa de domínio. Apenas ressalta-se a imprescindibilidade de:

- *disponibilização de equipes treinadas;*
- *infraestrutura adequada para a apreensão e guarda de animais; e*
- *quando houver necessidade de apreensão de animais para a qual seja necessário o uso de veículo tipo caminhão boiadeiro, não sendo possível a utilização das carretas disponibilizadas por esta concessionária, cabe a ela providenciar o veículo necessário para a apreensão, assumindo todos os custos da operação.*

8. Outrossim, assuntos semelhantes foram analisados no âmbito dos processo SEI nº 50500.299614/2023-71 e nº 50505.133974/2024-41, nos quais se avaliou a viabilidade da substituição dos caminhões boiadeiros por guinchos leves e reboques durante o período de Concessão, desde que a concessionária a mantenha responsabilidade de cumprir a obrigação original ao término do Contrato de Concessão.

9. Assim, dada a complexidade e as particularidades dos Contratos de Concessão de Rodovias Federais, que abrangem diversas premissas e riscos, urge a necessidade desta GEGIR, dentro das limitações de suas competências regimentais, esclarecer, definir e indicar os procedimentos para a flexibilização da Frente dos Serviços Operacionais nos contratos de concessões de rodovias fiscalizadas pela ANTT.

V. ANÁLISE

V.A. CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS

10. Abaixo, apresentamos, como exemplo, trechos de Contratos de Concessão de acordo com a modelagem da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais - PROCROFE, referente ao escopo da Frente de Serviços Operacionais, a saber:

11. 2ª Etapa – PER da Transbrasiliana – Contrato Concessão Edital nº 05/2007 (BR-101/RJ):

Programa de Exploração da Rodovia (PER)

6 OPERAÇÃO DA RODOVIA

6.1 CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL – CCO

6.2 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO

6.3 SISTEMAS DE CONTROLE DE TRÁFEGO

6.4 SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DO PEDÁGIO

6.6 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

6.7 SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO

6.8 SISTEMA DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL

6.9 Fornecimento e manutenção de veículos para os postos de fiscalização da ANTT

3ª Etapa – PER da ECOPONTE – Contrato Concessão Edital nº 01/2015 (BR-101/RJ):

Programa de Exploração da Rodovia (PER)

3.4 FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

Objeto: Implantação, complementação, atualização tecnológica, e operacionalização das seguintes infraestruturas e serviços no Sistema Rodoviário: (i) Centro de Controle Operacional; (ii) Equipamentos e Veículos da Administração; (iii) Sistemas de Controle de Tráfego; (iv) Sistemas de Atendimento ao Usuário; (v) Sistemas de Pedágio e Controle de Arrecadação; (vi) Sistema de Comunicação; (vii) Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial; (viii) Apoio à Fiscalização da ANTT e (ix) Edificações da PRF. Serão transferidos à administração da Concessionária os equipamentos e instalações atualmente existentes. Caberá à Concessionária, imediatamente após a assunção da Concessão, operacionalizá-los. Além disso, nos prazos definidos a seguir, a Concessionária poderá ter que vir a realizar acréscimos ou modificações, classificadas como melhorias, de acordo com o disposto no item 3.2 – Frente de Melhorias, bem como sua atualização tecnológica.

4ª Etapa – PER da CCR RioSP – Contrato Concessão Edital nº 03/2023 (BR-116/101/SP/RJ):

Programa de Exploração da Rodovia (PER)

3.4 FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

Objeto: implantação e operacionalização das seguintes infraestruturas e serviços:

- Centro de Controle Operacional;
- Equipamentos e Veículos da Administração;
- Sistemas de Controle e Monitoração de Tráfego;
- Sistemas de Pedágio e controle de arrecadação;
- Sistemas de Atendimento ao Usuário;
- Sistema de Comunicação;
- Sistema de Pesagem;
- Sistema de Transmissão de Dados;
- Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial;
- Veículos de Fiscalização ANTT;
- Unidades Operacionais – UOPs e Delegacias da Polícia Rodoviária Federal

5ª Etapa – PER da Via Mineira - Contrato Concessão Edital nº 004/2023 (BR-040/MG):

Programa de Exploração da Rodovia (PER)

3.4 FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

Objeto: implantação e operacionalização das seguintes infraestruturas e serviços, conforme quantitativos ou localizações referenciais descritos no PER Anexo A:

- Sistemas de Gestão e Controle Operacional;
- Sistemas de Controle e Monitoramento de Tráfego;
- Sistemas de Pedágio e Controle de Arrecadação;
- Serviço de Atendimento ao Usuário;
- Sistema de Comunicação;
- Sistema de Pesagem;
- Sistema de Transmissão de Dados;
- Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial;
- Fiscalização ANTT; e
- Unidades Operacionais – UOPs, Delegacias da Polícia Rodoviária Federal e BPRv.

12. Ao analisar os trechos dos contratos de concessão e dos respectivos Programas de Exploração da Rodovia (PER), em diferentes etapas do PROCOTE, é possível identificar similaridades

quanto aos serviços que integram a Frente de Serviços Operacionais.

13. Do exposto nos documentos contratuais, transcritos parcialmente acima, esta Gerência entende que, em grande parte dos contratos, as obrigações das concessionárias estão centradas na implantação e operacionalização de infraestruturas e sistemas voltados à garantia da segurança, controle e monitoramento do tráfego, bem como à eficiência no atendimento ao usuário. A atuação da concessionária envolve, principalmente, a implementação de centros de controle, sistemas de comunicação, pesagem, e vigilância patrimonial, além da disponibilização de veículos e unidades operacionais. Também se observa que há um enfoque na fiscalização e no cumprimento das normas estabelecidas pela ANTT, bem como o suporte às operações da Polícia Rodoviária Federal. Tais obrigações são essenciais para assegurar a continuidade e qualidade dos serviços oferecidos nas rodovias, com foco na segurança e bem-estar dos usuários, além de garantir a eficiência e a transparência na arrecadação das tarifas de pedágio.

V.B. EDITAL DE CONCESSÃO E ANEXOS

14. Sobre a temática, é importante fazer referência ao documento Ata de Respostas aos Pedidos de Esclarecimentos relativos aos editais dos contratos de concessão. Esse documento consiste em um questionário composto por perguntas apresentadas pela empresas concorrentes à licitação, juntamente com as respostas fornecidas pela comissão responsável. O propósito dessa interação é esclarecer dúvidas e promover a compreensão mais clara das obrigações e direitos estabelecidos em contrato pela Concessionária, visando a redução de eventuais ambiguidades ou incertezas no cumprimento das disposições contratuais.

4ª Etapa – Esclarecimentos do Contrato Concessão [Edital nº 002/2019](#) - Ecovias do Cerrado - (BR-364365/MG/GO):

56. Item 3.4.6.1 do PER No item Cabo de fibra ótica é mencionado que: “Implementação de um cabo de fibra ótica de 72 fibras, atendendo as especificações regulamentares, com objetivo de suportar a transmissão de dados para a operação da concessionária, inclusive a comunicação com a ANTT e PRF.” Tendo em vista o disposto no item acima, questionamos:

a) A implementação do referido cabo poderá ocorrer através de parcerias com terceiros?

b) O mesmo cabo poderá ser utilizado para exploração comercial com outras empresas?

Resposta: Em relação aos questionamentos apresentados:

(a) sim, desde que no advento do termo contratual a infraestrutura seja revertida ao Poder Concedente;

(b) sim, desde que atenda às especificações regulamentares, com objetivo de suportar a transmissão de dados para a operação da concessionária, inclusive a comunicação com a ANTT e PRF, assim como os termos da cláusula 18 do Contrato de Concessão.

4ª Etapa – Esclarecimentos do Contrato Concessão [Edital nº 03/2021](#) - CCR RioSP - (BR-116/101/SP/RJ)

59. 3.4.5.7 Função de chamada de emergência No item “A concessionária deverá garantir ao usuário a comunicação com o CCO através do Sistema Eletrônico de Troca de Informações com o Usuário via Rede de Dados sem fio (Intranet sem fio corporativa, de uso aberto e gratuito aos usuários), com cobertura de 100% da malha viária concedida.” Solicita-se que a tecnologia para comunicação sem fio com os usuários não seja restrita ao sistema Wireless, como intranet sem fio, desde que as outras tecnologias propostas sem ônus adicional aos usuários que atendam aos mesmos requisitos de comunicação e transmissão de dados citados no PER. Apenas para referência esta mesma sugestão foi acatada no Edital 01/2021.

Resposta: O entendimento está correto, desde que a tecnologia do sistema de comunicação sem

fio implantada seja equivalente ou superior ao previsto no PER e garanta os parâmetros de conectividade e desempenho.

64. 3.4.7.2 Sistema de Comunicação Wireless ao longo da Rodovia Nos itens 1) O sinal Wireless deverá conceber ao usuário acesso somente à rede interna, sem liberação de acesso à internet. Esse tipo de serviço deve ser centralizado nas bases de SAU. 2) Cada roteador deverá estar ligado ao sistema de fibra óptica e será gerenciado por switch separado dentro do backbone. 3) Os pacotes enviados pelo smartphone do usuário deverão entrar em uma rede separada de outros sistemas fisicamente (switches diferentes), não sendo permitida a configuração de VLANs em um mesmo switch backbone. Entendemos que as definições listadas acima serão premissas apenas no caso da utilização de um sistema sem fio baseado em rede WIFI, e caso seja operacionalmente possível a implementação de outro tipo de sistema de comunicação sem fio, que garanta os parâmetros de conectividade e desempenho, que estes parâmetros não serão obrigatórios, uma vez que outras tecnologias utilizam outros tipos de arquitetura."

Resposta: O entendimento está correto, desde que a tecnologia do sistema de comunicação sem fio implantada seja equivalente ou superior ao previsto no PER e garanta os parâmetros de conectividade e desempenho.

65. 3.4.7.2 Sistema de Comunicação Wireless ao longo da Rodovia Para atendimento deste parâmetro técnico, entendemos que a concessionária poderá utilizar outras tecnologias de comunicação sem fio para atender a especificação deste item (tais como rede 3G/4G e futuramente 5G)? Está correto nosso entendimento?

Resposta: O entendimento está correto, desde que a tecnologia do sistema de comunicação sem fio implantada seja equivalente ou superior ao previsto no PER e garanta os parâmetros de conectividade e desempenho.

15. Ao examinar os trechos dos esclarecimentos do documento referido acima, é possível identificar semelhanças no que diz respeito às disposições sobre a viabilidade de poder alugar ou arrendar os bens essenciais para a execução dos serviços previstos no Contrato. No entanto, ao final da concessão, a Concessionária deverá adquirir, construir ou providenciar bens que atendam à vida útil estipulada, conforme as condições e termos definidos originalmente no contrato de Concessão, para serem revertidos ao Poder Concedente.

V.C. ARCABOUÇO REGULATÓRIO

16. Atualmente, temos que a [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#) dispõe que a Concessionária poderá locar ou arrendar os bens necessários à prestação dos serviços previstos no Contrato. Contudo, ao término da concessão, a concessionária deverá adquirir, construir ou providenciar bens novos, ou que atendam à vida útil exigida nos termos e condições estabelecidos no contrato de Concessão, para fins de reversão ao Poder Concedente. Vejamos:

Art. 9º A concessão é integrada pelos seguintes bens:

I - o sistema rodoviário;

II - os bens vinculados à operação e manutenção do sistema rodoviário e à prestação do serviço público:

a) transferidos à concessionária, conforme listados no termo de arrolamento e transferência de bens; e

b) adquiridos, arrendados ou locados pela concessionária, ao longo do prazo da concessão.

§ 1º A concessionária poderá, durante a execução do contrato de concessão e independentemente de autorização da ANTT, locar, arrendar ou, de qualquer forma, contratar a disponibilização dos bens necessários à prestação do serviço.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º, a concessionária deverá, ao final da concessão, adquirir, construir ou providenciar bens novos ou em acordo com a vida útil exigida nos termos e condições do contrato de concessão para fins de reversão ao Poder Concedente, sob pena de desconto do valor correspondente na apuração de haveres e deveres, na forma da quinta

norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias.

[...]

Art. 14. A concessionária poderá dispor ou transferir a posse dos bens da concessão:

I - mediante prévia e expressa anuência da Superintendência competente; ou

II - independentemente da anuência da ANTT, se proceder à sua imediata substituição por outros que apresentem atualidade tecnológica e condições de operação e funcionamento idênticas ou superiores às dos substituídos.

§ 1º O procedimento e os critérios para autorização de alienação e transferência da posse dos bens da concessão serão previstos em ato da Superintendência competente.

§ 2º Nos últimos três anos da concessão, a concessionária não poderá alienar ou transferir a posse de quaisquer bens vinculados à concessão, sem a prévia e expressa autorização da ANTT.

[...]

Art. 171. A concessionária deverá implantar os edifícios operacionais, nos termos do contrato de concessão.

§ 1º A concessionária poderá alterar a localização dos edifícios operacionais, independentemente de autorização da ANTT, até o limite de 5 (cinco) quilômetros em ambos os sentidos, sem prejuízo ao atendimento dos parâmetros de desempenho estabelecidos no contrato de concessão.

§ 2º Superado o limite de que trata o § 1º, a alteração da localização de praça de pedágio dependerá de autorização da Diretoria e eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, se for o caso.

§ 3º Superado o limite de que trata o §1º, a concessionária poderá alterar a localização dos demais edifícios operacionais, mediante apresentação de estudo locacional sobre o impacto na operação, para autorização pela Superintendência competente.

§ 4º As alterações de que tratam este artigo devem ser formalizadas na versão consolidada do programa de exploração da rodovia. (Grifo nosso)

17. Do exposto, tem-se que os ditames regulamentares estabelecem um equilíbrio entre a flexibilidade operacional da concessionária e a responsabilidade para assegurar que, ao final da concessão, os bens essenciais à prestação dos serviços públicos rodoviários sejam entregues ao Poder Concedente de acordo com as condições previstas no contrato.

18. A regulamentação permite que a concessionária possa locar, arrendar ou adquirir bens necessários à prestação do serviço ao longo da concessão, o que confere maior agilidade à operação. No entanto, é exigido que, ao término da concessão, a concessionária providencie bens em conformidade com a vida útil exigida para garantir a reversão desses bens ao Poder Concedente, sob pena de desconto no valor apurado para a apuração de haveres e deveres da Concessionária.

V.D. MÉRITO

19. Em consonância aos excertos transcritos acima, o caráter dinâmico e evolutivo da operação rodoviária, em um sistema de concessão, exige que as concessionárias estejam em constante processo de adaptação. O mercado de infraestrutura rodoviária é fluido e necessita da atualização constante de equipamentos e processos para garantir o cumprimento dos parâmetros de desempenho estabelecidos, ao mesmo tempo em que se busca maior eficiência. A flexibilidade operacional permite que ajustes sejam feitos dentro das condições exigidas, sem, no entanto, interferir no equilíbrio econômico financeiro do Contrato.

20. A otimização dos recursos operacionais, alinhada às necessidades de manutenção e modernização das infraestruturas, reflete a busca pela melhoria contínua dos serviços rodoviários. Esses elementos são, indiscutivelmente, cruciais para que as concessionárias atendam às expectativas tanto dos usuários quanto do poder concedente. Assim, a importância da implementação de mudanças, como a substituição de infraestruturas e serviços, quando devidamente alinhadas ao que é exigido no PER, é evidente. Nesse contexto, a GEGIR não identifica qualquer impedimento no recebimento e análise dessas

proposições de substituição de investimentos operacionais, desde que os entes concessionados garantam a manutenção dos parâmetros de desempenho previamente estabelecidos e das normas vigentes. Sendo requisitos ainda:

- a anuência prévia por parte da área competente;
- a preservação do equilíbrio econômico financeiro do Contrato de Concessão;
- a manutenção da entrega da obrigação original quando do encerramento do instrumento contratual.

21. Além disso, deve ser garantido que as mudanças não causem impactos negativos na segurança viária e no atendimento aos usuários, que devem continuar a ser priorizados ao longo de toda a concessão.

22. Caso a fiscalização considere que se trata de um serviço mais complexo ou sensível, poderá determinar a realização de um período de teste, com o objetivo de avaliar de forma detalhada a viabilidade e os impactos da implantação do serviço, garantindo que os parâmetros técnicos e operacionais sejam atendidos de maneira eficaz.

23. Assim, qualquer ajuste ou substituição de infraestrutura ou serviços deve ser cuidadosamente analisado e validado, com base na manutenção dos padrões exigidos para assegurar a continuidade da operação de forma eficiente e dentro dos parâmetros estipulados no contrato. Este processo deve ser acompanhado por uma avaliação técnica, que assegure a viabilidade das alterações propostas e a conformidade com as disposições contratuais, garantindo que a concessionária continue cumprindo todas as suas obrigações de maneira satisfatória.

24. A análise técnica favorável já demonstrada em outr as situações corrobora o entendimento de que a eficiência na operação rodoviária, a melhoria no atendimento aos usuários e a redução de custos são fundamentais para garantir a excelência no serviço prestado, sem comprometer a observância dos parâmetros estabelecidos no Plano de Exploração Rodoviária (PER).

25. Portanto, a implementação de mudanças operacionais dentro dos parâmetros e condições previamente acordadas, se devidamente justificada e alinhada aos objetivos de otimização e melhoria contínua, pode ser aceita sem necessidade de alteração formal do contrato, desde que os preceitos acima mencionados sejam rigorosamente observados.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

26. Nos termos do já explicitado nesta análise, resta configurado a possibilidade de flexibilização da frente dos serviços operacionais originalmente estabelecidos no Contrato no que tange a eventuais substituições de equipamentos e sistemas, desde que sejam atendidos os parâmetros técnicos e operacionais e que seja mantida a entrega da obrigação original no encerramento do instrumento contratual.

27. Essa iniciativa visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, bem como o aprimoramento das ações voltadas à segurança e à melhoria na operação das rodovias concedidas, garantindo um ambiente regulatório atualizado e adaptado às necessidades e desafios atuais do setor rodoviário federal.

28. Dito isto, temos que tal adequação encontra respaldo legal, contratual e regulamentar, uma vez que a inclusão desses investimentos está alinhada às diretrizes estabelecidas por órgãos reguladores e legislações. O cumprimento das obrigações contratuais, a manutenção dos parâmetros de desempenho e a execução das melhorias necessárias são fundamentais para garantir que a concessão permaneça dentro dos padrões de excelência exigidos, com a necessária adaptação às realidades do setor rodoviário.

29. Nos termos do já explicitado nesta análise, resta configurado a possibilidade de

flexibilização da frente dos serviços operacionais originalmente estabelecidos no Contrato no que tange a eventuais substituições de equipamentos e sistemas, desde que sejam atendidos os parâmetros técnicos e operacionais e que seja mantida a entrega da obrigação original no encerramento do instrumento contratual.

30. Essa iniciativa visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, bem como o aprimoramento das ações voltadas à segurança e à melhoria na operação das rodovias concedidas, garantindo um ambiente regulatório atualizado e adaptado às necessidades e desafios atuais do setor rodoviário federal.

31. Dito isto, temos que tal adequação encontra respaldo legal, contratual e regulamentar, uma vez que a inclusão desses investimentos está alinhada às diretrizes estabelecidas por órgãos reguladores e legislações. O cumprimento das obrigações contratuais, a manutenção dos parâmetros de desempenho e a execução das melhorias necessárias são fundamentais para garantir que a concessão permaneça dentro dos padrões de excelência exigidos, com a necessária adaptação às realidades do setor rodoviário.

VII. CONCLUSÃO

32. Diante das considerações apresentadas e após uma avaliação minuciosa das disposições nos Contratos de Concessões, conforme os modelos das etapas do Programa de Concessões de Rodovias Federais - PROCROFE, para a flexibilização da Frente dos Serviços Operacionais e, com o objetivo de aprimorar o atendimento e a segurança viária oferecidos diretamente aos usuários, esta GEGIR firmou o entendimento sobre as obrigações específicas em relação a esses serviços, bem como os procedimentos necessários para garantir a manutenção dos parâmetros de desempenho previamente estabelecidos no Contrato e nas normas vigentes.

33. Neste sentido é possível e justificável o recebimento e análise de proposições de substituição de investimentos operacionais, desde que atendidas as orientações expressas neste documento. Reforçamos que não integrou o escopo desta análise qualquer alteração referentes aos parâmetros técnicos relacionados à parte operacional.

34. A devida instrução processual, em regra, prescindirá de aditamento contratual, sendo que sua formalização deverá ser realizada por meio de uma decisão específica.

VIII. ENCAMINHAMENTO

35. Finalmente, o entendimento técnico exarado na presente Nota Técnica será encaminhado para conhecimento da SUROD, GEFOP e CORODs.

36. Além disso, após manifestação das áreas, será encaminhado Ofício Circular as Concessionárias de Rodovias Federais, com as avaliações e orientações técnicas pertinentes sobre o entendimento do caso em tela.

(assinado e datado eletronicamente)

HENRIQUE FERREIRA MARTINS

Especialista em Regulação

(assinado e datado eletronicamente)

LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários - Substituto



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS, Especialista em Regulação**, em 25/02/2025, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS, Gerente Substituto(a)**, em 25/02/2025, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **29737010** e o código CRC **FD836E53**.

Referência: Processo nº 50500.007599/2025-14

SEI nº 29737010

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br